ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 26.017

Στην Αθήνα σήμερα, 24/2/2021, ενώπιον εμού (**Ελένη Ανύπαρκτη**, συμβολαιογράφου με έδρα την Αθήνα) εμφανίστηκαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητής:

1) **Νικόλαος Εικονικός του Νικολάου**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 91, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 706173408 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 281187.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοράστρια:

2) **Δήμητρα Φανταστική του Δημητρίου**, κάτοικος Οδός Υποθέσεων 101, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 639601923 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 522423, που εκπροσωπείται στο παρόν από πληρεξούσιο: **Κωνσταντίνος Ανύπαρκτος του Αθανασίου**, με Α.Φ.Μ. 376539064 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 383561, δυνάμει του υπ' αριθμ. 678/2021 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δοκιμών.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Μαρία Υποθετική του Νικολάου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 13170 και Α.Φ.Μ. 510444431, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

1. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Ο πωλητής είναι κύριος ενός ακινήτου (**κατάστημα**), ισόγειο, εμβαδού 61,37 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Πλασματικής 80, Αθήνα, στη Δημοτική Ενότητα Ζωγράφου, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **993795154038/0/9**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την άδεια οικοδομής αριθ. 6824/2000 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Δοκιμών.

2. Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν ο πωλητής πωλεί και μεταβιβάζει στην αγοράστρια την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

SAMPLE · FICTIONAL DATA

3. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **236.000 ευρώ**, το οποίο ο πωλητής δηλώνει ότι εισέπραξε ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 816993/2019, κατηγορίας Ε (ενεργειακός επιθεωρητής: **Παναγιώτης Εικονικός του Αθανασίου**, με Α.Φ.Μ. 599994374)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 8464997759, συνταγμένη από τον ίδιο μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

5. ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 1.888,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

6. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 313,93 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτρια: Γεωργία Ανύπαρκτη του Κωνσταντίνου), νότια με την οδό Πλασματικής και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Σοφία Εικονική του Παναγιώτη, Σοφία Ανύπαρκτη του Χρήστου, Νικόλαος Πλασματικός του Νικολάου).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α2 του 4ου ορόφου, εμβαδού 73,99 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/15 (ιδιοκτήτης: Χρήστος Πλασματικός του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Β4 του 2ου ορόφου, εμβαδού 121,46 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/20 (ιδιοκτήτης: Χρήστος Δοκιμαστής του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Γ1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 142,75 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/6 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Δοκιμαστής του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Δ2 του 5ου ορόφου, εμβαδού 43,58 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/10 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Ανύπαρκτος του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Ε3 του 2ου ορόφου, εμβαδού 57,16 τ.μ., με ΚΑΕΚ

SAMPLE - FICTIONAL DATA

993795154038/0/22 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Φανταστικός του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Ζ2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 74,95 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/4 (ιδιοκτήτρια: Μαρία Υποθετική του Γεωργίου).

— κατάστημα Η3 του ισογείου, εμβαδού 58,31 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/23 (ιδιοκτήτρια: Βασιλική Δοκιμαστή του Νικολάου).

— κατάστημα Θ1 του ισογείου, εμβαδού 79,97 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/19 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Δείγμα του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Ι4 του 3ου ορόφου, εμβαδού 128,23 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/8 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Παράδειγμα του Νικολάου).

— κατάστημα Κ1 του ισογείου, εμβαδού 63,75 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993795154038/0/12 (ιδιοκτήτρια: Δήμητρα Δοκιμαστή του Γεωργίου).

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

8. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

9. ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 34575/2021 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 193.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

10. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 12.848/1983 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Βασιλική Φανταστική), που συντάχθηκε την 1η Μαρτίου 1983, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 37.300.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Παναγιώτης Δείγμα του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 30.087/1992 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Γεώργιος Πλασματικός), που συντάχθηκε την 11η Δεκεμβρίου 1992, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 8.000.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Μαρία Πλασματική του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 15.939/2012 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Κωνσταντίνος Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 20η Ιουνίου 2012, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 34.000,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Νικόλαος Παράδειγμα του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Με το υπ' αριθμ. 12.221/2015 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Παναγιώτης Πλασματικός), που συντάχθηκε την 25η Ιουνίου 2015, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 381.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Μαρία Ανύπαρκτη του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 20.546/2016 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δημήτριος Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 12η Ιανουαρίου 2016, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 271.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Δήμητρα Ανύπαρκτη του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Η τελευταία κυρία, **Δήμητρα Ανύπαρκτη του Αθανασίου**, κάτοικος Οδός Υποθέσεων 103, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 134399763, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

11. ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 58302/2021, της 5ης Ιανουαρίου 2021.

2. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 37592/2021, της 14ης Ιανουαρίου 2021.

3. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 55693/2021, της 25ης Ιανουαρίου 2021.

4. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 27804/2021, της 23ης Φεβρουαρίου 2021.

5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 57953/2021, της 24ης Ιανουαρίου 2021.

6. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 34622/2021, της 24ης Ιανουαρίου 2021.

7. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 78942/2021, της 27ης Δεκεμβρίου 2020.

8. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 66875/2021, της 13ης Φεβρουαρίου 2021.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

9. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 67001/2021, της 6ης Φεβρουαρίου 2021.

10. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 7802/2021, της 20ης Ιανουαρίου 2021.

11. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 17341/2021, της 31ης Ιανουαρίου 2021.

12. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 79653/2021, της 31ης Ιανουαρίου 2021.

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 138.900,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 137498/2021 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού την 8η Φεβρουαρίου 2021, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ελένη Ανύπαρκτη

SAMPLE - FICTIONAL DATA